

ምዕራፍ አንድ፡ የሥነ-ሕግና ሥነ-ምግባር ምንነት

Moral and Citizenship Education (MCED 1011) — Chapter One

© Bahirab Academy • All Rights Reserved



"ዘር አበባ ሊሆን የሚችለው ፀሐይና ውኃ ሲያገኝ ብቻ ነው።" — ሉዊስ ጎትሻልክ (Louis Gottschalk)

ትርጉሙ፡ ሰውም ቢሆን የተሟላ ዘር የሚሆነው ትክክለኛ የሥነ-ሕግና የሥነ-ምግባር ትምህርት ሲያገኝ ብቻ ነው!

1.1. የክፍሉ መግቢያ (Chapter Introduction)

ይህ ምዕራፍ የትምህርቱ መግቢያ መሠረት ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ የሥነ-ሕግ ትምህርት (Civic Education)፣ ዜጋ (Citizen)፣ ዜግነት (Citizenship)፣ ሥነ-ምግባር (Ethics) እና ሞራል (Morality) የሚሉ ጽንሰ-ሃሳቦች አንድ በአንድ በስፋት ይተነተናሉ። በተጨማሪም በሥነ-ሕግና በኤክስ መካከል ያለው መስተጋብር፣ የትምህርቱ 5ቱ መሠረታዊ ግቦች እና የአንድ ጥሩ ዜጋ መገለጫዎች በዝርዝር ይዳሰሳሉ።

1.2. የክፍሉ ዓላማዎች (Chapter Objectives)

ይህንን ምዕራፍ በሚገባ አጥንተህ ስትጨርስ የሚከተሉትን ክህሎቶች ታገኛለህ፡-

- የሥነ-ሕግ ትምህርት፣ ኤክስነት እና ሞራሊቲን በጥልቀት መተርጎም
- በሥነ-ሕግ እና በሥነ-ምግባር መካከል ያለውን ልዩነት በግልጽ ማብራራት
- የሥነ-ሕግና የሥነ-ምግባር ትምህርት ዋና ዋና ግቦችን መተንተን
- የአንድ ጥሩ ዜጋ ብቃቶችን (Competences) ዘርዘረህ ራስህን በእነዚህ መመዘኛዎች መገምገም
- በሞራል አጣብቂኞችና ውሳኔዎች ወቅት ሂሳዊ አስተሳሰብን (Critical thinking)፣ የግንኙነት ክህሎትንና የሥነ-ምግባር ንድፈ-ሃሳቦችን መተግበር

1.3. ሥነ-ሕግ፣ ኤክስነት እና ሞራሊቲን መተርጎም (Defining Civics, Ethics, Morality)

1.3.1. የሥነ-ሕግ ትምህርት (Civic Education)

የሰው ልጅ ማኅበራዊ ተፈጥሮ፡- የሰው ልጅ በተፈጥሮው ማኅበራዊ ፍጡር (Social animal) ነው። ማንም ሰው ሮቢንሰን ክሩሶ ሆኖ ብቻውን በጫካ ወይም በደሴት ላይ መኖር አይችልም። ከሰዎች ጋር በሰላም አብሮ ለመኖር፣ ግጭቶችን ለማስወገድና የበለፀገ ማኅበራዊ ለመገንባት የተወሰኑ የጋራ መርሆዎችንና እሴቶችን ማክበር የግድ ይለዋል።

የታላላቅ አሳቢዎች እይታ፡-

- ጆን ስቲዋርት ሚል (John Stuart Mill, 1972)፡-** በአንድ ማኅበራዊ ውስጥ ሰላማዊና ወደፊት የሚራመድ ሥርዓት ሊኖር የሚችለው ያ ማኅበራዊ የአባላቱን ጥራት ማሳደግና ጥሩ ዜጎችን ማፍራት ሲችል ብቻ ነው።
- አርስቶቶል (Aristotle, 1955)፡-** የአንድ ሀገር ዜጎች ምንጊዜም ከሀገሪቱ ሕገ-መንግሥትና የፖለቲካ ሥርዓት ጋር በሚስማማ መንገድ መታነጽ አለባቸው። "ጥሩ ዜጎች ተፈጥረው አይወለዱም፤ በትምህርትና በስልጠና ነው የሚታነፁት" (Good citizens are made, not born)

በተለያዩ ሀገራት የሚጠራባቸው መጠሪያዎች (Global Context) 🌍:-

-  **በደቡብ አፍሪካ:-** የመብት ትምህርት (Right Education)
-  **በአሜሪካ እና**  **ጀርመን:-** የዜግነት ትምህርት (Citizenship Education)
-  **በሲንጋፖር:-** የዜግነትና የባህሪ ግንባታ ትምህርት (Citizenship and Character Education)
-  **በኢትዮጵያ:-** የሥነ-ዜጋና ሥነ-ምግባር ትምህርት (Civics and Ethical Education)

የሥነ-ዜጋ ትምህርት ዋና ዋና ትርጓሜዎች:-

1. **መደበኛና በብዛት የሚጠቀሰው ትርጓሜ:-** በፖለቲካዊ መልኩ በተደራጀ ማኅበረሰብ ውስጥ የዜጎችን **መብትና ግዴታ (Rights and Responsibilities)** የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ነው ::
2. **ጆን ፓትሪክ (Patrick, 1986):-** ስለ ሕገ-መንግሥት፣ ስለ መርሆዎች፣ እሴቶች፣ ታሪክ እና እነዚህን በዘመናዊ ሕይወት ውስጥ ስለመተግበር የሚሰጥ እውቀት ነው ::
3. **የተባበሩት መንግሥታት የልማት ፕሮግራም (UNDP, 2004):-** በዴሞክራሲያዊ እና በልማት ሂደት ውስጥ ውጤታማ ተሳትፎ ለማድረግ የሚያስችል የመማሪያ መንገድ ነው ::
4. **አጋርዋል (Aggarwal, 1982):-** አንድ ግለሰብ ለማኅበረሰቡ ጠቃሚ አባል እንዲሆን የሚያስችሉ አስተሳሰቦችን፣ ልማዶችን፣ ባህሪያትንና አዎንታዊ አመለካከቶችን የማዳበር ሂደት ነው ::
5. **አጠቃላይ ትርጓሜ:-** ወጣቶች በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ ብቁ እና ኃላፊነት የሚሰማቸው ዜጎች እንዲሆኑ የሚያስፈልጓቸውን ክህሎቶች፣ ዕውቀቶችና አመለካከቶች እንዲያገኙና እንዲጠቀሙ የማገዝ ሂደት ነው ::

አነስተኛ (Minimal) እና ሰፊ (Maximal) የሥነ-ዜጋ ትምህርት ንጽጽር :-

-  **አነስተኛ ሥነ-ዜጋ (Minimal Civic Education):-** በይዘት ብቻ የታጠረ (content-led)፣ መምህሩ ብቻ ክፍሉን የሚቆጣጠርበት (teacher-based)፣ ተማሪዎች ተቀምጠው የሚያዳምጡበት እና ለፈተና ብቻ የሚሸመደው (examination-based) ጠባብ ዘይቤ ነው::
-  **ሰፊ ሥነ-ዜጋ (Maximal Civic Education):-** ዕውቀትን፣ እሴትን እና ክህሎትን ያካተተ ሲሆን ተማሪዎችን ለነቃና ኃላፊነት ላለው ተሳትፎ ያዘጋጃል:: ከክፍል ውጪ ወደ ማኅበረሰቡ ይዘልቃል፤ በውይይት፣ በክርክር እና በይነ-ተግባራዊ (interactive) ዘዴዎች ላይ የተመሠረተ ነው  ::

1.3.2. የሥነ-ምግባር (Ethics) እና የሞራል (Morality) ምንነትና ተፈጥሮ

ሀ. ኤቲክስ (Ethics) ምንድን ነው?

- ኤቲክስ የሰዎችን የሞራል እምነቶች እና ድርጊቶች ለመረዳት የሚሞክር የፍልስፍና ዘርፍ (Moral Philosophy) ነው ::
- ሰዎች ምን ማድረግ እንደሚችሉ (አቅማቸውን) እንዲሁም ጥሩ ሕይወት ለመኖር ምን ማድረግ "እንደሚገባቸው" (what they ought to do) ያጠናል::
- እንደ እውነተኝነት፣ ራስን በራስ ማስተዳደር (autonomy)፣ እኩልነት እና ፍትሕ ያሉ እሴቶችን ይመረምራል::
- ኤቲክስ በዋናነት የሚያተኩረው **"ምን ማድረግ ይገባኛል?" (Should/Ought)** በሚለው የሕሊና እና የግዴታ ጥያቄ ላይ እንጂ "ምን ላደርግ እችላለሁ?" (Would - ሥነ-ልቦናዊ) በሚለው ላይ አይደለም::
- **ጋይ (Guy, 2001):-** በሰው ልጅ ምግባር ውስጥ ጥሩ፣ መጥፎ፣ ትክክል እና ስህተት የሆነውን በሂሳብ መንገድ መመርመርና መገምገም ነው:: እንዲሁም ለአንድ ተቋም ወይም ቡድን የተዘጋጀ የመመሪያዎች ስብስብ ነው::
- **ማደን (Madden, 2000):-** የመልካምነት፣ የትክክለኛ ድርጊት እና የሞራል ኃላፊነት ጥናት ነው::

ለ. ሞራሊቲ (Morality) ምንድን ነው?

- ሞራሊቲ የሚለው ቃል የመጣው 'Moralitas' ከሚለው የላቲን ቃል ሲሆን ትርጉሙም "ባህሪ፣ አኳኋን ወይም ተገቢ ምግባር" (manner, character, proper behavior) ማለት ነው::

- በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ በአጠቃላይ ተቀባይነት ያላቸውን የባህሪ ደንቦች (code of conduct) ያመለክታል።
- ሶቅራጥስ (Socrates) ስለ ሞራል ሲናገር፡- "እየተነጋገርን ያለነው ስለ ቀላል ጉዳይ አይደለም፤ እንዴት መኖር እንዳለብን ነው!" (We are discussing no small matter, but how we ought to live) ብሏል 🧠💡።
- ሞራሊቲ ተግባራዊ ድርጊት (Praxis) ሲሆን፤ ኤቲክስ ደግሞ ያንን ተግባር የሚመረምር ንድፈ-ሃሳብ (Theory) ነው።

መመዘኛ ነጥብ	Ethics (ኤቲክስ / የሥነ-ምግባር ፍልስፍና) 🧠	Morality (ሞራሊቲ / ተግባራዊ ምግባር) 🕋
ፍቺ	የሞራል ደንቦችና መመዘኛዎች የፍልስፍና ጥናት ነው 📖	አንድ ሰው በዕለት ተዕለት ኑሮው የሚከተለው የባህሪ ደንብ ነው 🏠
ባህሪ	ንድፈ-ሃሳባዊ (Theoretical) እና አጠቃላይ ነው 🤔	ተግባራዊ (Praxis) እና ማህበራዊ ልማድ ነው 🍷
ትኩረት	አንድ ነገር ለምን ትክክል ወይም ስህተት እንደሆነ መመርመር	በማህበረሰቡ መመዘኛ መሠረት ትክክል ወይም ስህተት መሆን ⚖️
አድማስ	ከመ-ያዊ ደንቦች ጋር ይያያዛል (Medical, Business Ethics) 🩺	የግለሰቦችና የማህበረሰብ አጠቃላይ እሴቶችን ያመለክታል 👥

1.4. ሥነ-ምግባር እና ሕግ (Ethics and Law) ⚖️📜

ሕግ በመንግሥት ኃይል በይፋ ጸድቆ የሚወጣና የማይታዘዙትን የሚያስቀጣ ደንብ ነው። ሥነ-ምግባር ግን ከሕግ ሰፊና የተለየ ነው። ዋና ዋና ልዩነቶቻቸው የሚከተሉት ናቸው፡-

- ሕገ-ወጥ የሆኑ ነገር ግን ሥነ-ምግባራዊ የሆኑ ድርጊቶች አሉ፡-**
ምሳሌ፡- አንድ በጠና የታመመን ሰው ሕይወት ለማዳን የፍጥነት ወሰን (speed limit) ጥሶ ማሽከርከር በሕግ የሚያስቀጣ ወንጀል ቢሆንም፤ በሥነ-ምግባር ግን የሰውን ሕይወት ለማዳን የተደረገ ትክክለኛ ግዴታ ነው 🚗🚑።
- ኢ-ሥነ-ምግባራዊ የሆኑ ነገር ግን በሕግ የማያስቀጡ ድርጊቶች አሉ፡-**
ምሳሌ፡- ጓደኛን መዋሸት፣ ማታለል ወይም ክህደት መፈጸም በሥነ-ምግባር የተወገዘ ቢሆንም፣ በሕግ ፊት ግን (በፍርድ ቤት መሐላ እስካልተፈጸመ ድረስ) አያስቀጣም 😞🚫።
- ሕጎች ራሳቸው ኢ-ሥነ-ምግባራዊ ሊሆኑ ይችላሉ፡-**
ምሳሌ፡- በ1800ዎቹ በአሜሪካ ባርነት በሕግ የተፈቀደ ነበር፤ በደቡብ አፍሪካም አፓርታይድ ሕጋዊ ነበር። ነገር ግን በሥነ-ምግባር አረመኔያዊ ነበሩ። እንደዚህ ዓይነት ኢ-ሥነ-ምግባራዊ ሕጎች ሲኖሩ ሕዝቡ በሰላማዊ መንገድ እምቢተኝነትን (Civil disobedience) እንዲያሳይ ሥነ-ምግባር ያዘዋል 🧡።
- የአገላለጽና የማስተማሪያ መንገዳቸው ይለያያል፡-**
ሕጎች በግልጽ በጽሑፍ (በአዋጅ፣ በደንብ፣ በሕገ-መንግሥት) ይቀመጣሉ። ሥነ-ምግባር ግን በሃይማኖታዊ ጽሑፎች፣ በባህልና በሕሊና ውስጥ ተቀርጾ ይገኛል።
- የማስገደድና የቅጣት ኃይል (Enforcement)፡-**
ሕግን የጣሰ ሰው በመንግሥት የፀጥታ ኃይል ይቀጣል፣ ይታሰራል ወይም ገንዘብ ይከፍላል 🚓🔒። ሥነ-ምግባርን የጣሰ ሰው ግን ቅጣቱ ማህበራዊ ውግዘት፣ መገለል እና የሕሊና ጸጸት ብቻ ነው 😞።

1.5. የሥነ-ዜጋና ሥነ-ምግባር ትምህርት 5ቱ ዋና ዋና ግቦች (Goals & Importance) 🎯🌍

በኢትዮጵያ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ይህ ትምህርት እንዲሰጥ የተደረገው በምክንያታዊነት የሚያምኑ፣ ዴሞክራሲያዊ ባህል ያላቸው እና የሀገር ኃላፊነት መሸከም የሚችሉ ዜጎችን ለማፍራት ነው። የትምህርቱ አስፈላጊነት ከሚከተሉት 5 መሠረታዊ ምክንያቶች ይመነጫል፡-

1. የመብትና ግዴታ ሚዛን ግንዛቤን የማስረጃ ፍላጎት

መብትና ግዴታ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። አንዱ ያለ ሌላው ሊኖር አይችልም። መንግሥት የጤና አገልግሎት የመስጠት ግዴታ አለበት፤ ነገር ግን ዜጎች ጤናቸውን ካልጠበቁ፣ አካባቢያቸውን ካላጸዱ መንግሥት ብቻውን ጤናማ ሀገር መፍጠር አይችልም  

ሳስትሪ እና ባልደረቦቹ (Sastry et al., 2011) የመብትና ግዴታን ቁርኝት በአራት ነጥቦች ያብራራሉ፦

1. የአንድ ሰው መብት የሌለው ሰው ግዴታ ነው፦ የአንተ የመንቀሳቀስ መብት ሌሎች ሰዎች መንገድ እንዲዘጉብህ ግዴታ ይጥልባቸዋል  ።
2. የአንድ ሰው መብት የሌሎችን ተመሳሳይ መብት የማክበር ግዴታን ይፈጥራል፦ የመናገር ነፃነት አለኝ ብለህ የሌሎችን ስም የማጥፋት መብት የለህም  ።
3. መብት ለጋራ ማኅበራዊ ጥቅም መዋል አለበት፦ መብትን ያለአግባብ ለጥፋት መጠቀም በሕግ ያስጠይቃል  ።
4. መንግሥትና ዜጎች ተደጋጋሪ ናቸው፦ መንግሥት የዜጎችን ሰላምና መብት ይጠብቃል፤ ዜጎችም ለመንግሥት ሕጋዊ ተግባራት ድጋፍ የማድረግና ግብር የመክፈል ግዴታ አለባቸው  ።

2. ተሳታፊ የፖለቲካ ባህል (Participant Political Culture) የመንግሥት ፍላጎት

የፖለቲካ ባህል ማለት የአንድ ማኅበረሰብ አባላት ስለ ፖለቲካ ሥርዓቱ ያላቸው እምነት፣ አመለካከትና ስሜት ነው። አልሞንድ እና ቨርባ (Almond and Verba, 1963) የፖለቲካ ባህልን በሦስት ይከፍሉታል፦

-  **ጠባብ/ልማዳዊ የፖለቲካ ባህል (Parochial Culture)**፦ ዜጎች ስለ ሀገሪቱ ፖለቲካ፣ ስለ መንግሥት ሥልጣንና ስለ መብቶቻቸው ምንም ዓይነት ዕውቀትና ግንዛቤ የላቸውም። ለራሳቸውና ለቤተሰባቸው ጥቅም ብቻ ይጨነቃሉ፤ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተሳትፏቸው ዜሮ ነው።
-  **ተገዢ የፖለቲካ ባህል (Subject Culture)**፦ ዜጎች ስለ ፖለቲካውና ስለሚወጡ ፖሊሲዎች ያውቃሉ፤ ነገር ግን ዝም ብለው ከመታዘዝ ውጪ በፖሊሲ ማውጣት ወይም በፓርቲዎች ውስጥ ራሳቸውን እንደ ንቁ ተሳታፊ አይቆጥሩም። ይህ ባህል ለአምባገነን መንግሥታት እጅግ ምቹ ነው።
-  **ተሳታፊ የፖለቲካ ባህል (Participant Culture)**፦ ዜጎች ስለ ፖለቲካ ሥርዓቱ ከፍተኛ ዕውቀት አላቸው፤ ራሳቸውንም በውሳኔ ሰጪነት ውስጥ እንደ ንቁ ተሳታፊ ይቆጥራሉ   ። ዴሞክራሲ የሚያብብው እዚህ ጋር ብቻ ነው። ምክንያቱም ዴሞክራሲ በየአምስት ዓመቱ የምርጫ ሳጥን ጋር መሄድ ብቻ ሳይሆን በዕለት ተዕለት ማኅበራዊና ፖለቲካዊ ሕይወት ውስጥ ንቁና የተማረ ተሳትፎ ማድረግን ይፈልጋል።

3. ጠቃሚ ዕውቀት፣ ክህሎት እና አዎንታዊ አመለካከት የማስረጃ ፍላጎት

ዕውቀት በተግባር ካልዋለ የሞተ እውቀት (inert knowledge) ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ክህሎት ኖሮት ነገር ግን መልካም አመለካከትና ሥነ-ምግባር የሌለው ዜጋ ለሀገር ትልቅ አደጋ ነው  ። ምክንያቱም ሌብነት፣ ሙስና፣ ጉቦ፣ የሥልጣን መባለግ፣ ከሥራ ማርፈድና መቅረት የሚከሰቱት የሞራልና የአመለካከት ዝቅጠት ሲኖር ነው   ። ትምህርቱ ወጣቶች ከእነዚህ ማኅበራዊ ደዌዎች እንዲፈወሱ ያደርጋል።

4. የባህል-አቀፍ ማኅበረሰብና አካታችነትን (Interculturalism & Inclusiveness) የማሳልበት ፍላጎት

- **የባህል ብዝሃነት (Interculturalism)**፦ ልዩነቶችን ዝም ብሎ መታገስ (tolerating) ብቻ ሳይሆን እርስ በእርስ መደማመጥ፣ መከባበርና ጠንካራ እንድነት መፍጠር ነው።
- **አካታችነት (Inclusiveness)**፦ የሴቶችንና የተገለሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን መብት በፓርላማ ኮታ ብቻ ሳይሆን በቤተሰብ፣ በሥራ ቦታ እና በሁሉም ማኅበራዊ መድረኮች ላይ በእኩልነት ማረጋገጥ ነው።  

5. የሰላም ግንባታ (Peace-building) ፍላጎት 🕊️

በግጭት፣ በጦርነትና አለመግባባት በተሞላ ዓለም ውስጥ የግጭት አፈታት፣ የዕርቅ፣ የፈውስ እና የሰላማዊ ትግል (Nonviolent civil disobedience) ክህሎቶችን ማስተማር እጅግ ወሳኝ ነው።

አርስቶቶል እንዳለው፦ "አእምሮን ብቻ አስተምሮ ልብን (ሥነ-ምግባርን) አለማስተማር፣ ትምህርት ጨርሶ አለመማር ነው!" (Educating the mind without educating the heart is no education at all) 🧠❤️

የትምህርት 6ቱ መሠረታዊ እሴቶች (Core Values) ☀️:-

1. ለሰው ሕይወት ክብር መስጠት (Respect for life) ❤️
2. ለምክንያታዊነት ክብር መስጠት (Respect for reasoning) 🧠
3. ፍትሐዊነት (Fairness) ⚖️
4. ለሌሎች ደህንነት መጠበቅ (Concern for the welfare of others) 🤝
5. ለብዝሃነት ክብር መስጠት (Respect for diversity) 🌐
6. ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት (Peaceful resolution of conflict) 🕊️

የምዕራፍ አንድ አጠቃላይ ማጠቃለያ (Chapter Summary) 📝📌

- የሥነ-ዜጋ ትምህርት በፖለቲካዊ ማኅበረሰብ ውስጥ የዜጎችን መብትና ግዴታ ያጠናል።
- ኤቲክስ ስለ መልካምና ክፉ፣ ትክክልና ስህተት ድርጊቶች የሚያጠና የፍልስፍና ዘርፍ ሲሆን፤ ሞራሊቲ ደግሞ በህብረተሰብ ውስጥ የሚተገበር የዕለት ተዕለት ባህሪ ነው።
- የሥነ-ዜጋና ሥነ-ምግባር ትምህርት ዋና ዓላማ ሕግ አክባሪ፣ ፍትሕ ወዳድ፣ ሀገሩን የሚወድ፣ የሌሎችን መብት የሚያስከብሩና ለቤተሰብም ሆነ ለሀገር ኃላፊነት የሚሰማውን ዜጋ ማፍራት ነው።
- ሶቅራጥስ (Socrates) እንዳለው፦ "ያልተመረመረ ሕይወት ዋጋ የለውም" (The unexamined life is not worth living)፤ ስለዚህ ወጣቶች የሕይወትን እሴቶች በሂሳብ መንገድ እየመረመሩ በራሳቸው የሚተማሙ የነገ መሪዎች መሆን አለባቸው 🧑🏫💡።